Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

ASIGNATURA
Derecho de sociedades

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

Grado en Infoade (G782)
Segundo curso – Primer cuatrimestre

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura: Derecho de sociedades
Código: 340011
Titulación en la que se imparte: Grado en Administración y Dirección de Empresas. Grado en Finanzas. Grado en Economía (optativa). Grado en Economía y Negocios Internacionales (optativa) Grado Infoade.
Departamento y Área de Conocimiento: Ciencias Jurídicas/Derecho mercantil.
Carácter: Obligatoria
Créditos ECTS: ECTS 6
Curso y cuatrimestre: Curso segundo, primer cuatrimestre
Profesorado: Ramón Blanco Buitrago ramon.blanco@uah.es Marta Zabaleta Díaz marta.zabaleta@uah.es Margarita Viñuelas Sanz margarita.vinuelas@uah.es Profesores responsables: Margarita Viñuelas Sanz, y Marta Zabaleta Díaz
Horario de Tutoría: Individuales: Previa petición de hora al profesor Grupos: Se programarán en clase
Idioma en el que se imparte: Español / English friendly

1.a. PRESENTACIÓN

Esta asignatura se destina a los alumnos del segundo curso del Grado en Administración y Dirección de Empresas y se imparte en el primer cuatrimestre. El estudio de esta materia se facilita si los alumnos poseen conocimientos básicos sobre Derecho civil, contratos y obligaciones.

La asignatura está estructurada en torno a dos bloques de contenido (módulo 2 y 3) que abordan el estudio de las sociedades de corte capitalista: de un lado, la sociedad anónima, y de otro, la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad comanditaria por acciones, deteniéndonos desde su constitución, funcionamiento, órganos, hasta su disolución y extinción. No obstante, con carácter previo, se ofrece un primer bloque de reducida extensión que introduce los aspectos generales de las sociedades mercantiles y se detiene en el estudio de otros tipos societarios también contemplados legalmente, aunque de reducida difusión práctica, como la sociedad colectiva y la sociedad comanditaria simple. En último término, se hará alusión a

otros tipos sociales, algunos aún en vías de consolidación, como la sociedad anónima europea y las sociedades anónimas cotizadas.

Se pretende que los alumnos adquieran unos conocimientos teóricos y prácticos de los diferentes tipos societarios reconocidos en nuestra legislación vigente, que les permita desenvolverse con soltura en su profesión.

A este fin, se emplearán casos prácticos que les permitan descubrir las hipótesis y las soluciones por ellos mismos, con sus compañeros y con la ayuda del profesor. Se trabajará individualmente y en grupo, al objeto de fomentar tanto la reflexión pausada, la precisión del lenguaje y el análisis crítico, como la capacidad de escuchar, de argumentación, y de trabajo en colaboración.

1.b. COURSE DESCRIPTION

This course is aimed at students in the second year of the Degree in Business Administration and Management and is taught in the first four-month period. The study of this subject is facilitated if students have basic knowledge of civil law, contracts and obligations.

The course is structured around two blocks of content (module 2 and 3) that deal with the study of companies: on the one hand, the *sociedad anónima*, and on the other, the *sociedad de responsabilidad limitada* and the *sociedad comanditaria por acciones*, covering their constitution, functioning, bodies, dissolution and extinction. However, prior to this, a first section of limited length is offered, which introduces the general aspects of commercial companies and examines other types of companies that are also regulated by law, although they are not widely used in practice, such as the *sociedad colectiva* and the *sociedad comanditaria simple*. Finally, reference is made to other types of companies, some of which are still in the process of consolidation, such as the European company, and listed companies.

The aim is for students to acquire theoretical and practical knowledge of the different types of companies recognised in our current legislation, enabling them to carry out their profession with ease.

To this end, case studies will be used to enable them to discover the hypotheses and solutions by themselves, with their classmates and with the help of the lecturer. Work will be done individually and in groups, in order to encourage slow thinking, precise use of language and critical analysis, as well as the ability to listen, to argue and to work collaboratively.

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas y generales:

CG1.-Capacidad para la resolución de problemas del entorno empresarial

CG2.-Capacidad de análisis y síntesis de temas económicos y empresariales

CG3.-Capacidad de organización y planificación empresarial

CG4.-Habilidad para analizar y buscar información proveniente de diversas fuentes empresariales

CG5.- Capacidad de tomar decisiones empresariales

CG6.- Compromiso ético en el trabajo

CG7.- Capacidad para trabajar en equipo

CG8.- Trabajar en entornos empresariales de presión

CG9.- Motivación por la calidad en el ámbito de la empresa

CG10.- Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

CG11.- Compromiso con el desarrollo de los Derechos Humanos, los principios democráticos, la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad, la protección medioambiental y con fomento de la cultura de la paz

CG12.- Capacidad de utilizar el idioma inglés para la búsqueda de información y empleo de recursos en ese idioma, y en la elaboración y presentación de actividades académicas

CB1 – Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel, que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican cono cimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 – Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB3 – Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 – Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

Competencias transversales

CT1.- Adquirir técnicas y habilidades relacionadas con el ejercicio profesional, incluyendo la aplicación de la normativa deontológica que proceda.

CT2.- Conocer los recursos disponibles para el acceso a la información y emplearlos con eficacia.

CT3.- Adquirir destrezas comunicativas orales y escritas en lenguas modernas, tanto en entornos profesionales como en otro tipo de contextos.

CT4.- Comprender las ideas y argumentos que se expresan en una lengua extranjera, por escrito y de manera oral, tanto en situaciones cotidianas como en contextos profesionales y especializados.

CT5.- Manejar de manera avanzada las herramientas ofimáticas utilizadas con mayor frecuencia en un entorno profesional (procesador de textos, bases de datos y hojas de cálculo) y utilización avanzada de programas de comunicación electrónicas, navegación y búsqueda de datos (correo electrónico e Internet).

CT6.- Diseñar presentaciones utilizando programas informáticos y capacidad de estructurar la información de manera adecuada y transmitirla con claridad y eficiencia, con un conocimiento básico del funcionamiento de las redes de transmisión de datos.

CT7.- Conocer las principales técnicas de dirección, resolución de conflictos, selección labora y motivación de equipos humanos en un entorno laboral con una utilización de estrategias eficaces en la gestión del tiempo.

CT8.- Planificar y desarrollar una investigación en un determinado campo de estudio, de acuerdo con los requisitos académicos y científicos que le sean propios.

CT9.- Conocer la historia de la Universidad de Alcalá, el funcionamiento de las instituciones europeas y la realidad histórica, social, económica y cultural de los países europeos e iberoamericanos.

Competencias específicas:

CE1. Adquirir las habilidades para defender puntos de vista económico-empresariales, utilizando las herramientas mínimas necesarios para poder expresar oralmente y por escrito, de una forma científica, datos económicos de una empresa-institución

CE3.- Saber establecer las reglas básicas para organizar procedimientos de trabajo en la empresa, con nociones básicas para poder definir una forma de funcionamiento de una empresa (organizar las actividades críticas)

CE7.- Dotar de una capacidad básica al alumno para manejar instrumentos jurídicos básicos sobre el Derecho privado patrimonial de la empresa y el Derecho de sociedades

Resultados de aprendizaje de la asignatura

Con esta materia se pretende que los alumnos adquieran unos conocimientos teóricos y prácticos de los diferentes tipos societarios reconocidos en nuestra legislación vigente, que les permita desenvolverse con soltura en su profesión. A este fin, se emplearán casos prácticos que les permitan descubrir las hipótesis y las soluciones por ellos mismos, con sus compañeros y con la ayuda del profesor. Se trabajará individualmente y en grupo, al objeto de fomentar tanto la reflexión pausada, la precisión del lenguaje y el análisis crítico, como la capacidad de escuchar, de argumentación, y de trabajo en colaboración.

3. CONTENIDOS

MÓDULO 1. Generalidades. Sociedades personalistas

TEMA 1. LAS SOCIEDADES MERCANTILES
1. Las formas sociales típicas. Clasificación y atipicidad.
2. El negocio fundacional.
3. La personalidad jurídica de las sociedades.
4. La mercantilidad de las sociedades.
5. Domicilio y nacionalidad de las sociedades.

TEMA.2. LA SOCIEDAD COLECTIVA Y LA SOCIEDAD COMANDITARIA SIMPLE
1. Concepto y caracteres.
2. Constitución.
3. Relaciones jurídicas internas.
4. Relaciones jurídicas externas.

MÓDULO 2. Sociedades de capital

TEMA 3. LAS SOCIEDADES DE CAPITAL
1. La sociedad corporativa: antecedentes y evolución.
2. La caracterización de las sociedades de capital.
3. La sociedad unipersonal.
4. El grupo de sociedades

TEMA 4. LA CONSTITUCIÓN DE LAS SOCIEDADES DE CAPITAL
1. Introducción.
2. Régimen general de constitución.
3. La constitución sucesiva.
4. Nulidad de la sociedad.
5. Las aportaciones sociales.
6. Las prestaciones accesorias.

TEMA 5. LAS PARTICIPACIONES SOCIALES Y LAS ACCIONES (I) LOS DERECHOS DEL SOCIO Y LA REPRESENTACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES Y DE LAS ACCIONES

1. Las acciones y participaciones sociales: Concepto, características y función económica y jurídica.
2. Los derechos del socio.
3. Las clases de acciones y participaciones sociales.
4. La representación de las participaciones y de las acciones sociales.

TEMA 6. LAS PARTICIPACIONES SOCIALES Y LAS ACCIONES (II) LA TRANSMISIÓN DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES Y DE LAS ACCIONES. AUTOCARTERA Y DERECHOS REALES

1. El régimen de transmisión de las participaciones sociales.
2. La transmisión de las acciones.
3. Copropiedad y derechos reales sobre participaciones sociales y acciones.
4. Los negocios sobre las propias participaciones y acciones: la autocartera.

TEMA 7. LA JUNTA GENERAL

1. Junta general. Concepto, competencia de la junta.
2. Clases de juntas.
3. Convocatoria. Junta universal.
4. Asistencia, representación y voto.
5. Constitución de la junta y adopción de acuerdos.
6. Acta de la junta.
7. Impugnación de los acuerdos de la junta.

TEMA 8. LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

1. El órgano de administración
2. El estatuto del administrador.
3. El consejo de administración.
4. La responsabilidad de los administradores.

TEMA 9. LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS SOCIALES

1. La modificación de los estatutos sociales.
2. El aumento del capital social.
3. La reducción del capital social.

TEMA 10. SEPARACIÓN Y EXCLUSIÓN DE SOCIOS. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

1. La separación de socios.
2. La exclusión de socios.
3. Normas comunes de la separación y exclusión de socios.
4. Disolución.
5. Liquidación.

Bloques de contenido (se pueden especificar los temas si se considera necesario)	Total de clases, créditos u horas
La asignatura está estructurada en torno a dos bloques de contenido que abordan el estudio de las sociedades de corte capitalista: de un lado, la sociedad anónima, y de otro, la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad comanditaria por acciones, deteniéndonos desde su constitución, funcionamiento, órganos hasta su disolución y extinción. No obstante, con carácter previo, se ofrece un primer bloque de reducida extensión que introduce los aspectos generales de las sociedades mercantiles y se detiene en el estudio de otros tipos societarios también contemplados legalmente, aunque de reducida difusión práctica, como la sociedad colectiva y la sociedad comanditaria simple. En último término, se hará alusión a otros tipos sociales, como la sociedad anónima europea y las sociedades anónimas cotizadas.	• 150 horas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos

Número de horas presenciales:48	• Número de horas presenciales: 46 Número de horas examen final: 2
Número de horas del trabajo propio del estudiante: 102	• Número de horas de estudio autónomo: 67 Número de horas de tutoría o trabajo guiado: 35
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases presenciales: aprendizaje activo y crítico	• Clases expositivas: introducción del tema y de los aspectos más relevantes de la materia • Clases prácticas, que se realizarán de forma individual o en grupo, consistentes en la aplicación de los conceptos teóricos estudiados mediante: - la resolución de supuestos prácticos extraídos de resoluciones judiciales y registrales y

	- el análisis e interpretación de artículos doctrinales y de diferentes documentos de la práctica mercantil. • Búsqueda de información y empleo de Recursos electrónicos (páginas web, etc.).
Tutorías personalizadas	Asistencia y seguimiento del trabajo autónomo del estudiante. Los estudiantes podrán acudir individualmente o por grupos reducidos en el horario establecido por cada profesor.
Examen	Examen final escrito

- Los diferentes materiales y recursos (resoluciones judiciales y registrales, artículos doctrinales, documentos de la práctica mercantil…) estarán desde el inicio de curso a disposición del alumno en el espacio reservado en el aula virtual para la asignatura

- Se colaborará con los profesionales del CRAI-Biblioteca para que los estudiantes realicen una actividad que desarrolle las competencias informacionales en el uso y gestión de la información. Como se acordó en la Junta de Facultad del 11 de marzo de 2019, es importante que un alumno universitario posea habilidades y competencias informacionales siendo adecuado que la formación la imparta Biblioteca.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación[1]

Consideraciones generales

1. De acuerdo con lo establecido en la normativa reguladora de evaluación de los aprendizajes, aprobada en sesión del 24 de marzo de 2011, será criterio inspirador de la programación docente la evaluación continua del estudiante.

[1] *Siguiendo la **Normativa reguladora de los procesos de evaluación de los aprendizajes, aprobada en Consejo de Gobierno de 24 de Marzo de 2011**, es importante señalar los procedimientos de evaluación: por ejemplo evaluación continua, final, autoevaluación, co-evaluación. Instrumentos y evidencias: trabajos, actividades. Criterios o indicadores que se van a valorar en relación a las competencias: dominio de conocimientos conceptuales, aplicación, transferencia conocimientos. Para el sistema de calificación hay que recordar la **Normativa del Consejo de Gobierno del 16 de Julio de 2009**.*

2. No obstante, el alumno podrá acogerse a la realización de una evaluación final en la convocatoria ordinaria del curso académico. El estudiante tendrá que solicitar por escrito dicha evaluación al decano o director del centro dentro de las dos primeras semanas de impartición de la asignatura, explicando las razones que impiden seguir el sistema de evaluación continua. En el caso de aquellos estudiantes que por razones justificadas no tengan formalizada su matrícula en la fecha de inicio del curso o del periodo de impartición de la asignatura, el plazo indicado comenzará a computar desde su incorporación a la titulación. El decano o director del centro deberá valorar las circunstancias alegadas por el estudiante y tomar una decisión motivada. Transcurridos 15 días hábiles sin que el estudiante haya recibido respuesta expresa por escrito a su solicitud, se entenderá que ha sido estimada.

3. También de acuerdo con la normativa vigente, los estudiantes que hayan seguido la evaluación continua y no la hayan superado, no podrán acogerse a esta evaluación final de la convocatoria ordinaria.

4. En caso de abandono de la evaluación continua, el alumno será considerado como no presentado.

5. La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

Criterios de evaluación

Sobre los contenidos:

- comprende los conceptos e ideas principales de cada uno de los bloques,
- integra y aplica los contenidos a situaciones diversas,
- resuelve problemas de modo comprensivo,
- sintetiza de modo integrado.

Sobre la capacidad de emitir juicios y fundamentar:

- demuestra argumentación en las ideas,
- se observa capacidad de reflexión y sentido crítico.

Criterios de calificación

1) Sobresaliente:

- excelente dominio de los conocimientos básicos,
- elaboración de ideas a partir de la reflexión y aplicación de los conocimientos adquiridos,
- cumplimiento de todas las tareas programadas.

2) Notable:

- domina los conocimientos básicos,
- nivel alto de reflexión,
- cumplimiento adecuado de la mayoría de las tareas programadas.

3) Aprobado:

- domina los conocimientos básicos,
- nivel medio de reflexión,
- cumplimiento un número suficiente de las tareas programadas.

4) Suspenso:

- bajo nivel de comprensión y aplicación de ideas,
- nivel bajo de reflexión,
- falta de implicación en las tareas propuestas por el profesor.

Procedimientos de evaluación

a) Evaluación continua

Los estudiantes que sigan el sistema de evaluación continua deberán asistir a las clases teórico-prácticas con regularidad y entregar puntualmente los trabajos escritos y las tareas programadas. Los alumnos deberán además superar un examen escrito que constará de preguntas teóricas y la resolución razonada y fundamentada de uno o varios casos prácticos.

La nota final de la asignatura se repartirá de la siguiente forma:

- 40%: adquisición y comprensión de conocimientos, comprobada a través de la prueba escrita, que contará con una parte teórica y otra práctica.

La calificación de la evaluación continua representará el 60% restante que se reparte como sigue:

- 20%: asistencia y participación en las clases teóricas y prácticas
- 40%: realización y entrega de trabajos, pruebas o ejercicios prácticos

b) Evaluación única final

Los alumnos que no sigan el procedimiento de evaluación continua habrán de realizar un examen final escrito en el que demuestren que han adquirido las competencias genéricas y específicas exigidas en esta guía docente. El examen consistirá en la resolución de un supuesto práctico y una prueba teórica sobre cualquiera de los contenidos de la asignatura.

c) Convocatoria extraordinaria

Los alumnos que no hayan superado la asignatura en la convocatoria ordinaria deberán realizar un examen teórico práctico, con contenidos teóricos y la resolución razonada de uno o varios supuestos prácticos. Para poder superar la asignatura los

alumnos deberán obtener al menos un 5 (aprobado) sobre 10 en cada una de las partes (teórico / práctica).

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el *Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá*, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el *Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá*.

6. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía Básica

JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Guillermo J.: *Derecho Mercantil I*. Volumen 2.º III. *Las sociedades mercantiles*. Marcial Pons: Madrid-Barcelona-Buenos Aires (última edición correspondiente al año de comienzo del curso académico).

JIMENEZ SANCHEZ, Guillermo, (Coord.), Lecciones de *Derecho Mercantil*. Marcial Pons: Madrid-Barcelona-Buenos Aires (última edición correspondiente al año de comienzo del curso académico).